

 VICERRECTORADO ACADÉMICO - DIRECCIÓN DE CURRÍCULO	PROGRAMA SINÓPTICO DE UNIDADES CURRICULARES	CÓDIGO FOR-VRA120-060723-316	
---	---	--	--

UNIDAD CURRICULAR		
MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		
PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		01-09-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJM-0893	4	3	9	12	8		
PRELACION							
Ninguna							
CORRESPONDENCIAS			REQUISITOS				
TJR-1333	Medios Alternativos de Resolución de Conflictos						

PRESENTACION

La compleja problemática del sistema judicial, impulsa a la puesta en práctica de otros mecanismos más expeditos como son los medios alternos de resolución de conflictos (M.A.R.C), los cuales se encuentran incorporados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) consagrados en los Artículos 253 y 258, para lo cual es imperativo desarrollar; las generalidades, percepciones, medios alternos y teorías que fundamentan los mecanismos de resolución de conflictos que permiten cumplir con lo ordenado por nuestra carta magna, colocándose nuestro ordenamiento jurídico en la tendencia mundial dominante de otros sistemas jurídicos, al permitir por vías pacíficas la solución de los mismos.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Desarrollar destrezas en el área de la negociación, mediación, conciliación, justicia de paz y arbitraje como vía pacífica de resolución de conflictos para el manejo de las dificultades en el área jurídica, bajo el paradigma del consenso, siendo crítico y reflexivo, considerando el marco conceptual y jurídico a partir del cual el ser humano interviene en el conflicto sin violencia con un enfoque no adversarial.

COMPETENCIAS PREVIAS

Emplea las tecnologías de información y comunicación para la búsqueda de soluciones a problemáticas relacionadas con el área de conocimiento. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Orienta situaciones planteadas con el enfoque de resolución de conflictos. Maneja el contenido técnico- jurídico fundamental de los medios de resolución de conflictos, en los entornos sociales.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Derecho civil personas, derecho agrario, introducción al derecho penal, derecho del trabajo integral.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Generalidades de los conflictos	El Conflicto: Generalidades. Concepto. Características. Tipos de Conflictos. Manifestaciones del Conflicto Paradigma del consenso. Paradigma del litigio. Causas del Conflicto: Factores Atenuantes. Factores Agravantes. La Prevención del Conflicto. La Conflictología. Enfoque sistemático del Conflicto. Expresiones del Conflicto. La Comunicación como causa y remedio de los conflictos. Modos de definir el problema. Modos de enfocar el problema. IA en la gestión del conflicto.
Unidad II	CONTENIDOS
Percepciones del conflicto	Percepciones del Conflicto: Teoría / Pirámide PIN (Posiciones, Intereses y Necesidades): La Pedagogía de la Paz. El modelo del consenso en la resolución de conflictos. Sistema Autoritario en la Resolución del Conflicto: Creencia en el Poder. Sistema Democrático: Creencia en la capacidad de las partes. Responsabilidad. Autonomía. La programación neurolingüística y la Resolución de conflictos. Las emociones y los conflictos.
Unidad III	CONTENIDOS
Los medios alternos de resolución de conflictos	Los Medios Alternos de Resolución de Conflictos (MARC): La Negociación: Generalidades. Concepto. Características. Tipos: educativa / cooperativa. La Mediación: Generalidades. Concepto. Características, Etapas. Técnicas. El mediador: Tareas. Necesidad de la Mediación. Ordenamiento jurídico. La conciliación: Generalidades. Concepto. Características. Ordenamiento jurídico Tipos: Conciliación Judicial y Extrajudicial. El Arbitraje: Generalidades. Concepto. Características, Tipos: Arbitraje Institucional e Independiente. Ordenamiento jurídico. Justicia de Paz: Generalidades. Concepto. Características. Ordenamiento jurídico. El Juez de Paz: Perfil, requisitos, deberes y derechos. Ordenamiento jurídico.
Unidad IV	CONTENIDOS
Teorías que contribuyen a la resolución pacífica de los conflictos	Teorías que Contribuyen a la Resolución Pacífica de los Conflictos: La teoría del Tercer Lado: Autoestima y motivación en la Resolución de Conflictos. El modelo Harvard. El liderazgo y la Resolución de Conflictos. La comunicación como garante en el éxito de la Resolución de los Conflictos.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Generalidades de los conflictos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Desarrolla las generalidades de los conflictos, con el propósito de conocer su enfoque sistémico constante para su respectiva gestión.	Define los medios alternos de resolución de conflictos y sus características para hacer uso de estrategias adecuadas de solución de problemas. Analiza la prevención del conflicto, la conflictología y el enfoque sistemático del conflicto, para la creación de espacios de consenso. Asume los modos de definir y enfocar el problema, por medio de la comunicación para lograr espacios de consenso.

UNIDAD II: Percepciones del conflicto	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza las diferentes percepciones del conflicto y la pedagogía de la paz, con la finalidad de abordar los conflictos, desde las emociones y comportamientos de los que forman parte.	Conceptualiza el abordaje de los conflictos con relación a sus teorías, antecedentes y consecuencias, con la finalidad de gestionar los comportamientos que se deriven de los mismos. Desarrolla las causas que originan el conflicto y el ciclo de vida de este, para llevar a cabo resoluciones positivas y de consenso. Reflexiona sobre el abordaje de los conflictos, basado en los modelos y estrategias de consenso con el propósito de abordar los conflictos desde las emociones.
UNIDAD III: Los medios alternos de resolución de conflictos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Utiliza adecuadamente cada uno de los medios de resolución de conflictos en concordancia con el estudio de las situaciones conflictivas propias del campo profesional para llegar a acuerdos beneficiosos de ambas partes.	Reconoce las estrategias determinativas de los medios de resolución de conflictos, con la finalidad de gestionar de manera constructiva los conflictos. Utiliza los medios de resolución de conflictos como estrategia de estabilidad personal y organizacional, para la creación de espacios armoniosos. Promueve medios de resolución de conflictos en el quehacer diario y las organizaciones donde se desarrolla como profesional, con el propósito de resolver situaciones conflictivas.
UNIDAD IV: Teorías que contribuyen a la resolución pacífica de los conflictos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza las teorías que contribuyen a la resolución pacífica de los conflictos, con el propósito de aplicar las estrategias más adecuada para la resolución de este.	Indaga sobre las teorías que contribuyen a la resolución pacífica de los conflictos, para aplicar las estrategias más adecuadas en el momento de un conflicto. Emplea el aporte de las teorías en la resolución pacífica de los conflictos para resolverlos y transfórmalos positivamente. Acoge las teorías que contribuyen a la resolución pacífica de los conflictos, aplicando el razonamiento jurídico, para la resolución pacífica de estos.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Debate. ABP. ABpro. Foro. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Debates, socializaciones, lluvia de ideas.	Estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles.	Estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles, cuestionarios, análisis de casos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Artunduaga (2016). Educar para gestionar conflictos en una sociedad fragmentada. Una propuesta educativa para una cultura de paz. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona ? España

Briceño G. (2016). La irenología como propuesta de estudio para la formación de pensamiento social. [Documento en línea]. Disponible: <http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/9246/T300.712%20G216.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [Consulta: 2021, febrero]

Chicarro N. (2018) Aprenda a tratar con personas conflictivas. Editorial Gestión 2000 Barcelona España

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial de la República de Venezuela 36.860

Cuenca, N. (2006). Manual de Mediación Educativa. Venezuela: CRC

Díaz, J. (2023). Metodología de la investigación: enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. McGraw-Hill Education.

Ramírez, M. (2011). Coaching en Gestión de Conflictos. Venezuela Horizonte

Creswell, J. (2014). Diseño de investigación, enfoques cualitativos, cuantitativos y de métodos mixtos (4ª ed.). Estados Unidos de América: SAGE publicaciones Ltd. doi: ISBN 978-1-4522-2609-5